马鞍山市博望区马鞍山市尚泰建筑安装工程有限公司“11·29”一般高处坠落事故调查报告

2022年11月29日8:56左右，马鞍山尚泰建筑安装工程有限公司在承建的安徽东海裕祥智能装备有限公司1#生产车间动力电缆安装工程施工时，发生一起因违章作业导致的高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，博望区委、区政府主要领导高度重视，均作出重要批示，要求做好善后处置工作，在科学有效处置中，查明事故原因，举一反三，扎实有效整改，严防次生事故发生。区应急管理局主要领导第一时间带队赶赴现场部署实施应急处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，博望区人民政府成立了“2022·11·29”生产安全事故调查组，调查组由区应急管理局牵头，博望公安分局、区总工会、区住建局、区质监分站、依法邀请区纪委监委、区检察院等部门为成员单位，事故调查组并聘请专家参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场走访、调查取证及科学分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提

出了对有关责任单位和人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）工程概况

为提高技术与产能，扩大出口装备需求，安徽东海裕祥智能装备有限公司决定对高端数控机床智能化实施升级改造，并于 2022 年 6 月取得《建筑工程施工许可证》。事发前，1#车间钢结构建设和土建工程及装饰工程基本完工，车间内拟安装 14 台桥式起重机用于生产线物流，车间为四跨，其中一跨和二跨各安装 4 台，三跨和四跨各安装 3 台。本次施工为 1#车间行车动力电缆电缆敷设安装项目。（见下图 1）



（二）有关单位基本情况

1.建设单位

安徽东海裕祥智能装备有限公司，成立于 2015 年 07 月 27 日；法定代表人：孙某玉；类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；统一社会信用代码：

91340506MA2MQ8U80K(1-1)，营业期限：长期；住所：博望区高新区新材料产业园；经营范围：一般项目:机械设备研发:金属成形机床制造:金属成形机床销售;工业设计服务:机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;数控机床制造:数控机床销售;金属加工机械制造;金属工具制造;金属工具销售:钢压延加工:轴承、齿轮和传动部件制造:轴承、齿轮和传动部件销售;通用设备制造；智能控制系统集成，许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理；营业执照发证机关：马鞍山市市场监督管理局。

2.施工总承包单位

马鞍山市佳山建筑安装有限公司，成立于2002年12月20日，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：马鞍山市雨山区霍里山大道南段500号；统一社会信用代码：91340500150702446M(2-2)；法定代表人：曾某健；经营范围:房屋建筑工程施工总承包,建筑装修装饰工程专业承包。市政公用工程施工总承包，水利水电工程施工总承包，电力工程施工总承承包等；营业期限：长期；营业执照发证机关：马鞍山市市场监督管理局。

资质情况：（1）安全生产许可证，证书编号：(皖)JZ安许证字[2004]001762；发证日期：2013年12月30日；有效期至：2022年12月28日；发证机关：安徽省住房和城乡建设厅。(2)建筑业企业资质证书，证书编号:D234015299;证书有效期至2021年12月31日；资质类别及等级：建筑装饰装修工程专业承包贰级包贰级、建筑总承包贰级、防水

防腐工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级；发证机关：安徽省住房城乡建设厅。

3.分包单位

马鞍山尚泰建筑安装工程有限公司成立于2020年11月27日，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：马鞍山经济技术开发区金山嘉苑8栋902室；统一社会信用代码：91340500MA2WFR5D3M(1-1)；法定代表人：汤某军；经营范围：各类工程建设活动:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工:消防设施工程施工:园林绿化工程施工;施工专业作业:建筑劳务分包:建设工程设计:消防技术服务:安全技术防范系统设计施工服务:工程造价咨询业务:五金产品批发:计算机软硬件及辅助设备批发:日用品批发;文具用品批发;电子元器件批发。(依法须经批准的项日,经相关部门批准后方可开展经营活动)；营业期限：长期；营业执照发证机关：马鞍山市市场监督管理局。

资质情况：（1）建筑业企业资质证书，资质类别及等级:施工劳务不分等级;证书编号:D334734005;有效期:2028年02月13日；发证机关：马鞍山市住房城乡建设局。（2）安全生产许可证，编号：(皖）J安许证字[2023]002016；许可范围：建筑施工；有效期：2023年03月06日至2026年03月05日；发证机关：安徽省住房和城乡建设厅。

4.实际承包人

李某金，无劳动合同关系的自由职业者。

5.设计单位

浙江建院建筑规划设计院，成立于1996年01月18日；经济性质：法定代表人：徐某儿；全民所有制；工程设计资质证书编号：A133008071-6/6；详细地址：浙江省杭州市新德胜中路369号；资质类别及等级：建筑行业(建筑工程)甲级;风景园林工程设计专项甲级。统一社会信用代码：91330000142935282G；有效期至2024年07月18日；发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部。

6.监理单位

北京华建项目管理有限公司，成立于1994年06月09日;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);营业期限2002年11月15日至2032年11月14日；住所：北京市海淀区中关村南大街2号A座7座816；法定代表人：杨某仁；统一社会信用代码：91110108101928222XG；经营范围：工程招标代理;房屋、建筑工程监理甲级;市政工程监理甲级;建设工程管理、设计、咨询、服务;技术培训、技术开发、技术服务;工程资料翻译;工程概预算的编制:应用软件服务;基础软件服务。营业期限：2002年11月15日至2032年11月14日；营业执照发证机关：北京市工商行政管理局海淀区分局。

（三）合同关系

1.施工许可：2022年6月1日，马鞍山市住房和城乡建设局批准安徽东海裕祥智能装备有限公司高端数控机床智能化升级改造项目-1#、2#生产车间《中华人民共和国建筑工程施工许可证》编号:340506202205300301；合同工期：

2022 年 4 月 20 日至 2022 年 11 月 16 日。

2.施工总合同：2022 年 4 月 20 日，安徽东海裕祥智能装备有限公司与马鞍山市佳山建筑安装有限公司签定《高端数控机床智能化升级改造项目-1#、2#生产车间施工合同》；合同约定开工日期为 2022 年 4 月 20 日，竣工日期为 2022 年 11 月 16 日。该《工程施工合同》和《1#、2#生产车间施工图》未将行车电缆安装工程项目列入其中。

3.分包合同：2022 年 11 月 20 日，安徽东海裕祥智能装备有限公司与马鞍山市尚泰建筑安装工程有限公司签订了《动力线铺设安装合同》合同内容为 1#厂房行车电缆安装工程，合同造价 158 万元（包括安全技术措施费用）。

4.分包协议：2022 年 11 月 20 日，马鞍山市尚泰建筑安装工程有限公司与李某金签订了《分包合同》，合同内容 1#车间行车电缆安装工程，工程造价 148 万元（包括安全技术措施费用）。

5.责任关系：建设单位与施工总承包单位《建设工程施工合同》和《1#、2#生产车间施工图》未将行车电缆安装工程项目列入其中，因此，施工总承包单位不具备施工主体责任条件。

建设单位与监理单位签订的《建设工程监理合同》中，未将行车电缆安装工程项目列入监理范围，因此，监理单位不具备监理责任条件。

（四）事故现场基本情况

2022 年 4 月 22 日，1#生产车间开工建设；2022 年 10

月 20 日，钢结构主体施工竣工验收。1#生产车间为钢结构框架结构，总高度为 13.15 米，宽度为 76 米，长度 247 米。钢结构立柱牛腿上方对称设置两根行车梁，行车梁上方行车轨道已安装就位，具备行车动力电缆敷设安装条件。

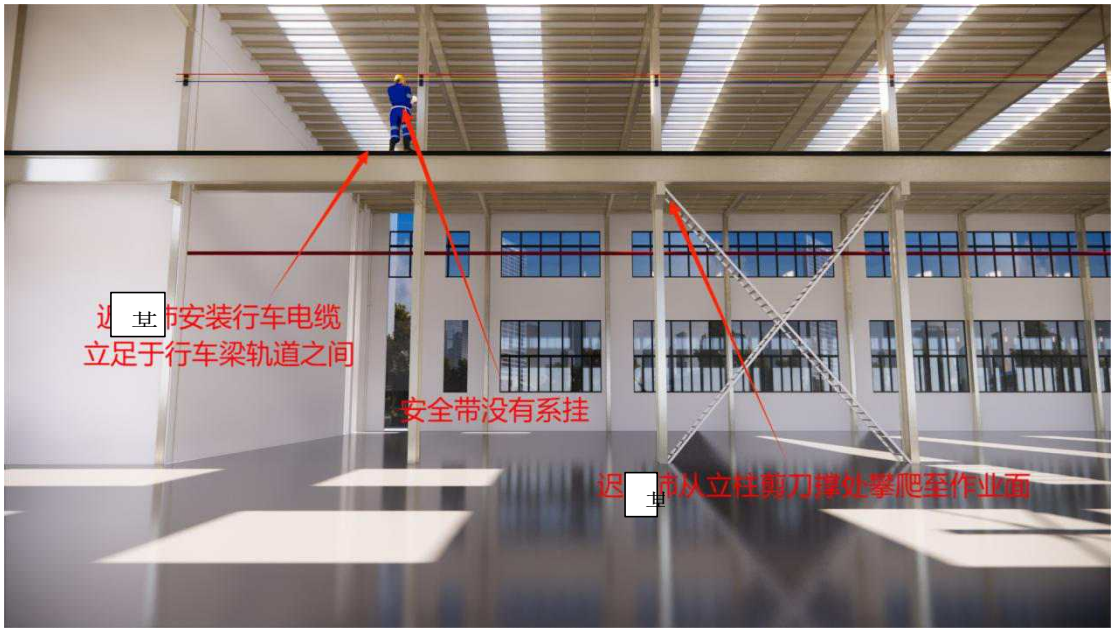
2022 年 11 月 27 日，电缆安装施工前，建设单位主要领导携相关人员尹某、谢某、李某金等人到施工现场，召开现场安全生产专题会，明确安全责任，要求落实安全措施，确保安全生产条件落实到位。会后，建设单位为李某金配发了四顶安全帽，四副安全带。当日，1#生产车间行车动力电缆敷设安装开始。电缆安装位于行车梁上方，行车梁距地面高度为 9.52m，行车梁为两根对称设置的 H 型钢结构，两根 H 型钢之间有 350mm 空隙，H 型钢截面为 350mm；行车梁中间部位焊接一根 245m 长的轨道，轨道底部宽度为 114mm，轨道两侧仅剩余 118mm 的型钢截面；轨道顶部宽度为 70mm，轨道两侧仅剩余 140mm 的型钢截面。此型钢截面不能满足作业人员行走与作业。

2022 年 11 月 29 日，电缆安装工迟某沛从钢结立柱的剪刀撑攀爬到 9.52m 高度的行车梁上，双脚在在狭窄的行车梁轨道两侧行走；两根 H 型钢 350mm 之间上方未敷设木板；两根 H 型钢空隙下方未设置安全平网防护；行车梁上方未设置安全绳[1]，作业人员安全带无系挂之处；行车梁立柱之间也未设置防护栏杆防止作业人员坠落；迟某沛在行车梁轨道两侧

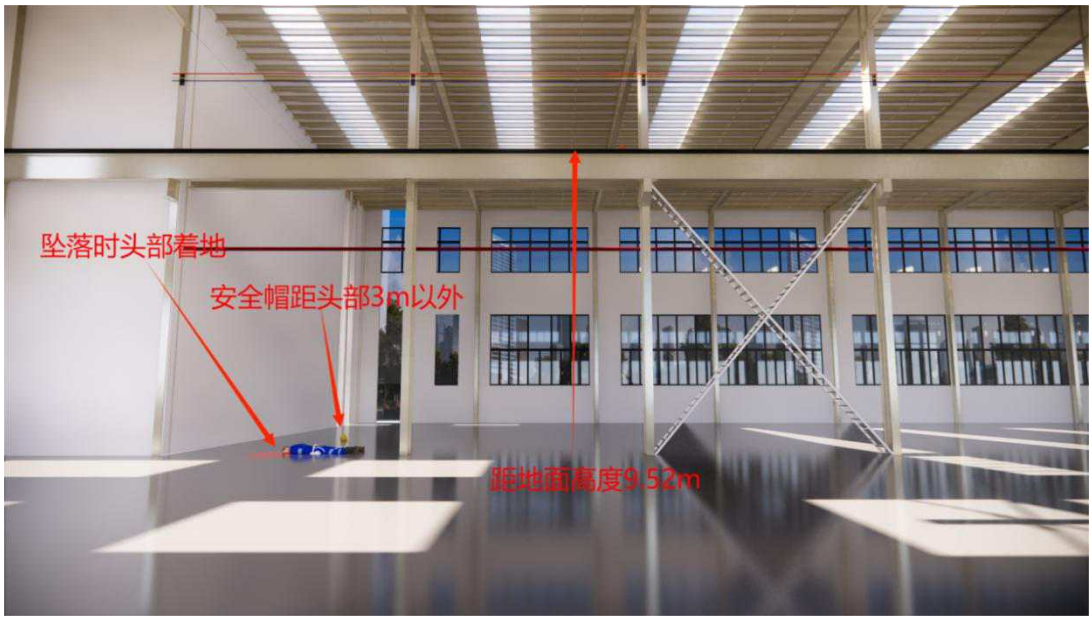
1 《坠落防护 安全绳》GB24543）第 3.1 条规定，安全绳，是指在安全带中连接系带与挂点的绳(带、钢丝绳等)。安全绳一般与缓冲器配合使用,起扩大或限制佩戴者活动范围、缓解冲击能量的作用。安全绳按作业类别分为围杆作业用安全绳、区域限制用安全绳、坠落悬挂用安全绳。根据本作业项目特征应当设置坠落悬挂用安全绳（横向水平连续的安全绳）。

行走时突然失足身体失稳坠落至地面，坠落时安全帽掉落抛至 3 米以外，且头部直接着地，加重了事故严重性。

事故发生后，因应急救援需要，原始现场被移动，移动前未留影像资料，调查组经现场勘查，现场作业人员询问调查，综合分析，还原事故现场如下：（见下图 2）



迟某沛坠落时头朝大门方向，佩戴的安全帽已飘落距头部 3 米以外、头部直接着地。（见下图 3）。



（五）实际承包人基本情况

李某金，男，47岁，身份证号：340521********3037，住址：马鞍山市博望区博望镇新博社区*****号。事发前，李某金是安徽东海裕祥智能装备有限公司外聘兼职“电管家”，同时兼有博望区多家公司“电管家”，以这一特殊身份及路径，李某金与马鞍山市尚泰建筑安装工程有限公司签订了《分包合同》，并以实际承包人身份承揽该工程，全面负责工程施工管理责任。承包前，李某金与安徽东海裕祥智能装备有限公司未签订劳动合同，仅有“电管家”口头协议，不属于公司考勤范围的从业人员。

（六）事故涉及相关人员情况

1.迟某沛，男，69岁，身份证号：340521********301X，无职业，住址：博望区博望镇西城村******号。生前系工程该施工项目电缆安装作业人员。

2.孙某宝，男、54岁，身份证号：340521********3019，无职业，住址：马鞍山市博望区博望镇西城村******号。涉事工程施工项目作业人员。

3.孙某贵，男，65岁，身份证号：340521********3019，无职业，住址：马鞍山市博望区博望镇西城村******号。涉事工程施工项目作业人员。

4.谢某，男，49岁，身份证号：340521********0516，住址：当涂县太白镇********号。建设单位项目管理人员。

5.尹某，男，31岁，身份证号：340521********5410，住址：安徽省当涂县石桥镇*******号。建设单位安全管理人员。

6.汤某军，男，47岁，身份证号：340521********0336，住址：安徽省马鞍山市雨山区******号。涉事分包单位法定代表人。

（七）涉事安全防护用品情况

1.涉事安全帽：系镇江四季安安全防护用品有限公司制品。该安全帽为“安全之星”牌，材质为玻钢型，产品生产许可证、产品合格证，符合GB2811-2019等安全标识，出厂日期为2022年7月，保质期30个月。符合使用条件。

2.涉事安全带：安徽省中源检测技术有限公司出具的检测合格证,检测试验日期为2022年2月21日,有效期至2023年2月20日。符合使用条件。

3.涉事安全带系挂条件：行车梁上方电缆安装区域未设置安全绳，作业人员安全带无系挂条件。不符合安全保障条件。

4.涉事作业部位行走条件：行车梁的两根H型钢350mm之间上方未敷设木板；两根H型钢空隙下方未设置安全平网防护；行车梁上方未设置安全绳[2]，作业人员安全带无系挂之处；行车梁立柱之间也未设置防护栏杆；事发时，作业人员是在截面为350mmH型钢上且型钢截面中部焊接一根轨道狭窄处行走和作业，作业部位缺乏防坠落措施，行走和作业条件不符合安全保障条件。

5.涉事登高条件：施工现场未设置登高作业车或登高脚

2 《坠落防护 安全绳》GB24543）第3.1条规定，安全绳，是指在安全带中连接系带与挂点的绳(带、钢丝绳等)。安全绳一般与缓冲器配合使用,起扩大或限制佩戴者活动范围、缓解冲击能量的作用。安全绳按作业类别分为围杆作业用安全绳、区域限制用安全绳、坠落悬挂用安全绳。根据本作业项目特征应当设置坠落悬挂用安全绳（横向水平连续的安全绳）。

手架，作业人员登高是从行车梁立柱剪刀撑上下攀爬至作业面。不符合安全保障条件。

（八）特种作业人员持证情况

依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业目录规定：“电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业”系特种作业人员，应当持有特种作业《电工作业操作证》[3]。涉事作业人员均未取证上岗。

依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》相关规定，“在高处从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业”系特种作业人员，应当持有《登高架设作业操作证》登高架设作业项目[4]。

李某金于2022年11月29日，取得《电工作业操作证》证件号：T340521********3037，证件有效期至2028年11月28日。

事发时，作业人员迟某沛无《电工作业操作证》《登高架设作业操作证》，属于违规无证上岗作业。

（九）天气情况

根据马鞍山气象局监测，2022年11月29日，马鞍山白天天气现象小雨，风向风力:北风3-4级，气温9摄氏度。

二、人员伤亡和直接经济损失情况

3 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第80号）1电工作业，指对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业。应当取得《中华人民共和国特种作业操作证》（电工作业类）后，方可上岗作业。

4 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第80号）3.1登高架设作业，指在高处从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业。应当取得《中华人民共和国特种作业操作证》（登高作业类）后，方可上岗作业。

（一）死亡人员情况

迟某沛，男，69 岁，安徽省当涂县博望镇西城村***人，无职业，事发时为该项目行车动力电缆敷设安装作业人员。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）有关规定统计，事故造成直接经济损失约 60 万元。

三、事故经过、应急救援和事故报告情况

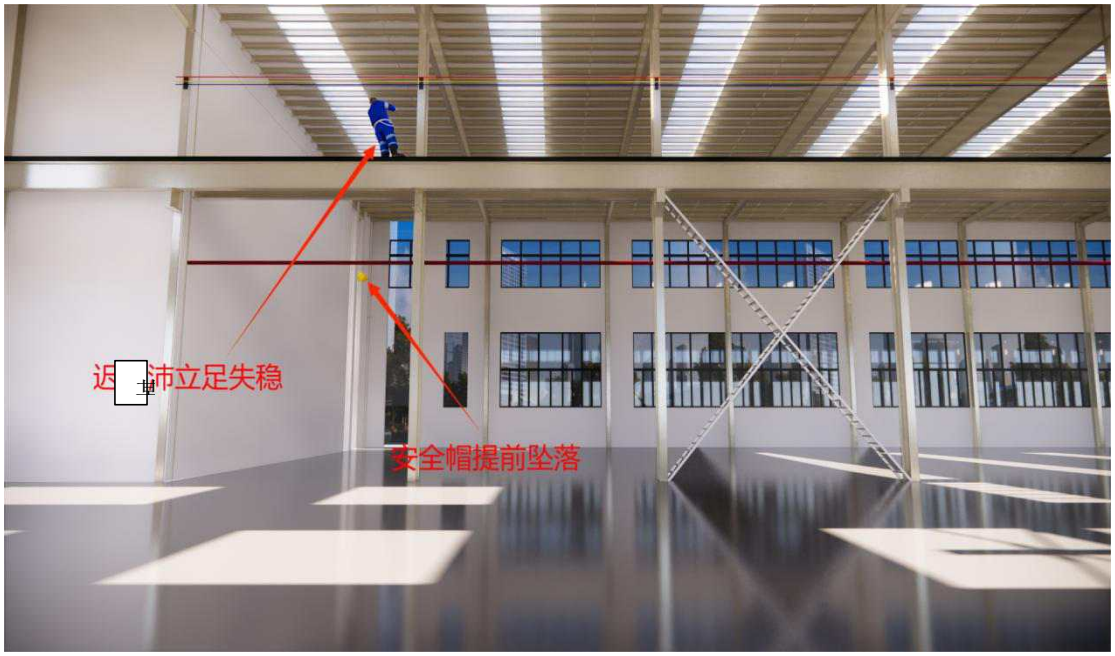
（一）事故经过

2022 年 11 月 27 日 7：30 左右，李某金带领孙某宝、迟某沛、孙某贵三人进入 1#厂房内电缆安装部位，并将安全帽配发给三人，安全带配发给迟某沛和孙某宝；

11 月 29 日 7：40 左右，孙某宝和迟某沛先后从钢结构剪刀撑攀爬到 9.52m 高度，孙某贵在地面配合登高作业人员；

11 月 29 日 7：50 左右，迟某沛在 H 型钢平面轨道两侧仅有 118mm 处行走至作业面东边；

11 月 29 日 8：00 左右，孙某宝在作业面西边固定线，迟某沛在东边引线；迟某沛佩戴了安全帽，但未系紧下额带；二人均佩戴安全带，由于作业面未设置安全绳，故安全带均未系挂，安全带形同虚设；（见下图 4）。



11 月 29 日 8：50 左右，迟某沛在 H 型钢上行走时突然失足失稳坠落至地面，坠落高度距地面 9.52m，坠落时头朝大门方向，安全帽从迟某沛头上掉落，抛至 3 米以外，迟某沛头部直接着地；

（二）应急救援情况

11 月 29 日 8：52 左右，孙某贵拨打手机给承包人李某金报告，李某金接报后立即从 1#厂房以外赶到事发现场，并拨打 120 救护；

11 月 29 日 8：56 左右，建设方多位领导赶到事故现场，组织人员护送迟某沛前往博望人民医院；

11 月 29 日 9：20 左右，达到博望人民医院进行抢救；

11 月 29 日 10：05 左右，由于伤势较重，失血过多，经博望人民医院抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

11 月 29 日 9：10 左右，马鞍山尚泰建筑安装工程有限公司汤某军向安徽东海裕祥智能装备有限公司尹某报告事

故，尹某随即向博望区应急管理局报告事故发生及应急抢救情况。

四、事故原因技术分析

专家组通过现场勘查、调阅资料、查阅询问笔录，经认真分析，形成以下技术分析意见（详见《技术分析报告》）：

（一）事故过程分析

1.事发时，迟某沛在9.52m高处作业未正确使用安全防护用品，其安全帽下额带未系紧形同虚设，安全带未系挂形同虚设，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定[5]；迟某沛未取得《登高架设作业操作证》《电工作业操作证》，属于无证上岗，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十五条之规规定[6]；迟某沛在H型钢上狭窄处行走和作业，且行梁之间未敷设木板，行梁临边未设置防护栏杆，行车梁下方未设置安全防护网，缺乏防坠落保障条件，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》第4.1.1条之规定[7]；迟某沛登高时，缺乏爬梯或登高作业车或脚手架等设施，而是利用行梁立柱的剪刀撑冒险攀爬到至作业面，属于冒险作业，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.1.1条之规定[8]；迟某沛登高作业前未接受安全技术交底和登高作业安全教育

---

5 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

6 《建设工程安全生产管理条例》第二十五条，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

7 《建筑施工高处作业安全技术规范》第4.1.1条，坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

8 《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.1.1条，登高作业应借助施工通道、梯子及其他攀登设施和用具。

培训，缺乏应有的事故预防和应急处理能力，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十八条之规定[9]。

2.事发时，该工程实际承包人李某金，未提供作业人员安全生产保障条件，明知作业人员在高处作业，未在行车梁上方设置安全绳供安全带系挂，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》第 5.2.2 条之规定[10]；明知作业面行梁之间有 350mm 的空隙，未在行车梁上方未敷设木板，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》第 5.2.1 条之规定[11]；明知行车梁下方未设置安全防护网，行车梁临边未设置临边护栏杆防坠落，指挥迟某沛在狭窄的轨道两侧处冒险行走和作业，李某金明指挥他人冒险作业，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》第 4.1.1 条之规定[12]；明知缺乏爬梯或登高作业车或脚手架等设施，指挥迟某沛从行梁立柱的剪刀撑攀爬到至作业面，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》第 5.1.1 条之规定[13]；明知自己不具有建筑业企业资质条件，违法承揽改造项目电缆安装项目，违反《中华人民共和国建筑法》第二十六条之规定[14]；李某金未履行建设单位提出的工程建设安全生产要求，未落实建筑施工安全生产条件，事发时不

---

9 《中华人民共和国安全生产法》第五十八条，从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

10 《建筑施工高处作业安全技术规范》第 5.2.2 条，当利用钢梁作为水平通道时，应在钢梁一侧设置连续的安全绳，安全绳宜采用钢丝绳。

11 《建筑施工高处作业安全技术规范》第 5.2.1 条，悬空作业的立足处的设置应牢固，并应配置登高和防坠落装置和设施。

12 《建筑施工高处作业安全技术规范》第 4.1.1 条，坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

13 《建筑施工高处作业安全技术规范》第 5.1.1 登高作业应借助施工通道、梯子及其他攀登设施和用具。

14 《中华人民共和国建筑法》第二十六条，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级左右可的业务范围内承揽工程。

在施工施工现场，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十四条之规定[15]；

3.事发时，分包单位马鞍山市尚泰建筑安装工程有限公司，未履行安全生产职责，未委派管理人员进驻现场，未编制电缆安装施工方案，施工现场缺乏防坠措施安全作业条件不具备，作业人员无证上岗作业，作业人员未无条件系挂安全带，项目施工以包代管。

（二）分析结论

1.迟某沛安全意识淡薄，登高作业时未按规定正确使用安全帽和安全带，违章冒险作业；从不具备登高条件的剪刀撑冒险攀爬;在轨道两侧仅有118mm狭小的作业面冒险行走;在行梁高处未设置防栏杆防坠落、安全防护网，缺乏安全保障条件违章冒险作业；未持有《电工作业操作证》《登高架设作业操作证》，违规无证上岗作业。迟某沛对此次事故负有直接责任。

2.李某金缺乏安全生产法律意识，缺乏安全责任意识，强令盲目冒险组织施工。未编制电缆安装施工方案；未履行安全技术交底职责；未按规定为作业人员提供必要的安全绳;未在狭窄的行车梁上方未敷设木板；未对高处临边作业设置安全防护装置；未设置登高作业安全爬梯或登高作业车；未检查纠正作业人员安全帽佩戴缺陷情况；未严格检查登高作业和电工作业无证上岗情况。违反《中华人民共和国安全生

15 《建设工程安全生产管理条例》第二十四条，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

产法》第二十条之规定[16]。李某金对于此次事故负有主要责任。

3.分包单位马鞍山市尚泰建筑安装工程有限公司法定代表人汤某军，未履行主要负责人安全生产职责，未委派管理人员进驻现场，未编制电缆安装施工方案，施工现场缺乏防坠措施安全作业条件不具备未提出整改要求，作业人员无证上岗作业未提出整改要求，作业人员未无条件系挂安全带未提出整改要求，项目施工以包代管负有领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条之规定[17]。

4.谢某作为建设单位施工现场负责人，对于公司领导部署的电气设施安装施工要求，未落实、未检查、未整改，施工中只管进度、质量、协调工作，不管安全生产，施工现场安全隐患和违章负有失察、失控责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第三条之规定[18]。

5.尹某作为建设单位安全生产负责人，对于李某金不具备承揽工程，电缆安装施工安全条件不具备、施工现场安全隐患和违章作业，未检查、未整改，负有失察、失控责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定[19]。

五、事故暴露出的其他问题

16 《中华人民共和国安全生产法》第二十条，生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

17 《中华人民共和国安全生产法》第五条，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。

18 《中华人民共和国安全生产法》第三条，安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任。

19 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

1.李某金作为一名普通电工，缺乏组织施工能力与条件，违法承揽电气设施安装工程，并大胆冒险带领一般无特种作业资格、无安装能力的自然人，从事高危场所的电气设施安装工程建设，施工中未落实安全生产必要的保障条件，对于高危作业场所防坠落措施不管、不查、不落实。

2.马鞍山市尚泰建筑安装工程有限公司签订该项目合同后，未履行施工安全生产职责，以包代管任由不具备规律能力的李某金在缺乏安全保障条件下冒险施工，为事故发生埋下重大隐患。

3.安徽东海裕祥智能装备有限公司对于实际承包人李某金不具备承揽电气设施安装工程条件，对于施工作业人员不具备特种作业人员证件，对于施工现场不具备安全生产条件有失察、失管之责任。

六、事故原因及性质认定

（一）直接原因

迟某沛本人毫无安全意识，违章冒险作业。登高安装作业时未按规定使用安全帽，违章冒险从剪刀撑攀爬至作业面，违章冒险在无安全防护措施的高处狭小的立足点行走，且未系挂安全带，无证上岗。是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.李某金缺乏安全责任意识，违章冒险组织施工。具体表现为：未编制电缆安装施工方案；未履行安全技术交底职责；未履行设置连续安全绳供安全带系挂职责；未对高风险作业设置安全防护装置；未设置登高作业安全爬梯或登高作

业车；未检查纠偏作业人员安全帽佩戴情况；未检查登高作业和电工作业无证上岗情况；明知无《建筑业企业资质证书》承揽工程；事发时不在施工现场履职。

2.分包单位马鞍山市尚泰建筑安装工程有限公司，未履行安全生产职责，未委派管理人员进驻现场，未编制电缆安装施工方案，施工现场缺乏防坠措施安全作业条件不具备未进行整改，作业人员无证上岗作业未进行整改，作业人员未无条件系挂安全带未进行整改，项目施工以包代管。

3.安徽东海裕祥智能装备有限公司安全生产管理不到位，违规将工程发包给不具备资质的自然人承揽工程，履行企业安全生产主体责任不到位，施工现场安全隐患排查治理不到位，未督促承包方采取有效防坠落措施。

（三）事故性质

综上所述，事故调查组认定，这是一起因违章作业造成的一般生产安全责任事故。

七、事故责任的认定及责任者处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规之规定，对事故责任单位和责任人员提出如下处理建议：

（一）建议免于追究责任的人员

1.迟某沛，自然人，1#生产车间电缆安装作业人员

迟某沛本人毫无安全意识，违章冒险作业。无证上岗作业，登高安装作业时未按规定使用安全帽，违章冒险从剪刀撑攀爬至作业面，违章冒险在无安全防护措施的高处狭窄的

立足点行走，且未系挂安全带。对事故发生负有直接责任。因其已死亡，建议免予追究责任。

（二）建议追究刑事责任的人员

李某金，1#生产车间电缆安装工程实际承包人

李某金缺乏安全责任意识，强令违章冒险组织施工。具体表现为：未编制电缆安装施工方案；未履行安全技术交底职责；未按规定设置安全绳供安全带系挂；未对高风险作业设置安全防护装置；未设置登高作业安全爬梯或登高作业车；未检查纠正作业人员安全帽佩戴情况；未检查登高作业和电工作业无证上岗情况；无《建筑业企业资质证书》违规承揽工程；对事故的发生负有重要责任。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第二款之规定[20]，李某金涉嫌强令违章冒险作业罪，依据《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第二十条第一款[21]之规定，建议移交公安机关依法处理。

（三）建议予以行政处罚的人员

1.汤某军，分包单位马鞍山市尚泰建筑安装工程有限公司法定代表人

未履行主要负责人安全生产职责，未委派管理人员进驻现场，未编制电缆安装施工方案，施工现场缺乏防坠措施安全作业条件不具备未提出整改要求，作业人员无证上岗作业

20 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第二款，强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

21《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第二十条第一款　事故调查中发现涉嫌安全生产犯罪的,事故调查组或者负责火灾调查的消防机构应当及时将有关材料或者其复印件移交有管辖权的公安机关依法处理。

未提出整改要求，作业人员无条件系挂安全带未提出整改要求，项目施工以包代管负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定[22]，建议由马鞍山市博望区应急管理局给予其行政处罚。

2.谢某，安徽东海裕祥智能装备有限公司施工现场负责人

未履行“管生产经营必须管安全”的管理职责，对于施工现场违章作业制止纠正不力，未审核特种作业人员资格，安全隐患失察失责。对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[23]，建议由马鞍山市博望区应急管理局给予其行政处罚。

3.尹某，安徽东海裕祥智能装备有限公司安全生产负责人

履行安全生产监管职责不到位，对于公司部署的电气设施安装施工要求，未落实、未检查、未整改，施工现场安全隐患和违章作业失察失管。对事故发生负有安全监管责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之[24]规定。

（四）建议予以行政处罚的单位

---

22 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

23 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

24 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

马鞍山尚泰建筑安装工程有限公司

未履行安全生产职责，未委派管理人员进驻现场，未编制电缆安装施工方案，高处作业缺乏防坠落措施，施工现场安全作业条件不具备，作业人员无证上岗作业未，作业人员未无条件系挂安全带，项目施工以包代管。对事故的发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定[25]，建议由马鞍山市博望区应急管理局给予其行政处罚。

八、事故防范和整改措施建议

1. 马鞍山市尚泰建筑安装工程有限公司要充分吸取此次事故教训，全面依法履行安全生产主体责任。要按照国家有关法律法规要求，健全公司和项目安全生产责任体系和管理机构，加大安全投入，杜绝以包代管，完善安全生产条件。要加强从业人员安全生产教育培训和管理，落实特种作业上岗作业，要严格落实隐患排查治理制度，严防同类事故发生。

2. 安徽东海裕祥智能装备有限公司要牢固树立安全红线意识，落实企业安全生产主体责任。要认真吸取事故教训，开展《中华人民共和国安全生产法》宣贯及事故警示教育活动，深刻剖析事故原因及本公司暴露出的问题。完善安全生产管理体系，按规定设置公司和车间两级安全管理机构，配备专职或兼职安全管理人员。建立并落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度以及安全操作规程，安全风险分级管

25 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）项，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；.....。

控和隐患排查治理双重预防机制，加强工程建设安全管控机制。建立健全并实施风险管控和隐患排查治理双重预防机制，推动企业安全生产责任全员全岗全覆盖。

3.安徽东海裕祥智能装备有限公司要针对此次事故暴露出的问题，按照此报告提出的事故防范和整改措施建议，制定具体的整改方案，报博望区应急管理局。

4.博望区住房和城乡建设局，要强化行业监管责任，针对工贸行业的建设工程，要加强监管力度，防止监管空缺监管盲区出现；要在全区范围内组织开展分包转包专项整治工作，严肃查处企业违法发包、转包、挂靠资质等行为，大力开展“打非治违”工作；要针对建筑工程领域事故多发的情况，深入一线进行检查调研，找准问题症结所在，谋划转变监管方式，力求标本兼治、速见成效；要针对本次事故暴露出的执法“宽松软”问题，加强指导和协调，及时消除监管执法盲区。

博望区马鞍山尚泰建筑安装工程有限公司

“11·29”一般高处坠落事故调查组

2022年12月28日